

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 28/CV-ĐĐT

V/v lấn chiếm, sử dụng trái phép đất
hoạt động khoáng sản

Đồng Khê, ngày 04 tháng 8 năm 2026



Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Sở Nông nghiệp và Môi Trường;
- Sở Công Thương;

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 412/GP-UBND ngày 24/4/2012, tại khu vực thôn Nà Trạm, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, với diện tích được phép khai thác là 9,7ha; công suất 90.000m³/năm.

Giáp ranh với mỏ đá của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến là mỏ đá của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ. Quá trình khai thác, Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ đã có hành vi lấn chiếm và hiện đang sử dụng trái phép một phần diện tích đã cấp phép khai thác mỏ cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến. Hành vi này đã được Công ty TNHH Đại Đồng Tiến báo cáo và có ý kiến nhiều lần bằng lời tại các đợt thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng, cụ thể tại biên bản làm việc ngày 01/3/2022 đã ghi nhận các nội dung liên quan đến khu vực giáp ranh giữa 2 mỏ (chi tiết theo nội dung biên bản gửi kèm); Ngày 15/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cũng đã có văn bản số 1356/STNMT-KS về việc yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ dừng việc đổ thải tại mỏ đá vôi thôn 13, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn (nay là thôn Nà Trạm, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).

Ngày 07/07/2026, ông Phạm Trần Tuấn (Giám đốc điều hành mỏ đá Đồng Khê của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến) lại phát hiện việc máy xúc của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ tiếp tục đào vào phần diện tích cấp phép cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến khai thác đá, khi phát hiện và có ý kiến yêu cầu không thực hiện các hành vi lấn chiếm trái phép trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuy nhiên Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ vẫn cố tình thực hiện đào, xúc, lấn chiếm.

Ngày 08/07/2026, Giám đốc điều hành mỏ đá của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến đã có đơn trình báo gửi Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn, Công an xã Văn Chấn về hành vi vi phạm của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ.

Hiện tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc, phần giáp ranh khu mỏ của hai đơn vị, Công ty TNHH Đại Đồng Tiến chưa có hoạt động khai thác, tuy nhiên



Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ đã khai thác đến giáp ranh giới mỏ của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và không để lại hành lang an toàn.

Để thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Doanh nghiệp theo quy định, Công ty TNHH Đại Đồng Tiến kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra toàn bộ phần diện tích đất Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ đã lấn chiếm và thực hiện hoạt động khai thác trái phép sang phần ranh giới mỏ đá của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến để yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động trái phép nêu trên, trả lại mặt bằng đã sử dụng trái phép để công ty TNHH Đại Đồng Tiến quản lý, sử dụng theo quy định.

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến báo cáo và kính đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Công ty;
- GD điều hành mỏ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thành Công



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI**

Số: ~~41~~2/GP-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày ~~24~~ tháng 4 năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 16121000039 ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn; Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2011 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường;

Xét Biên bản làm việc ngày 23/4/2012 và Báo cáo liên ngành số 89/BC-STNMT-SCT-SXD-SKH&ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thống nhất giải quyết các hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và phê duyệt trữ lượng khoáng sản tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2011;

Theo và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 140 /TTr-STNMT, ngày 24 tháng 4 năm 2012,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Đại Đồng Tiến khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái;

1. Diện tích khu vực khai thác: **9,7 ha** (97.000 m²), được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ như Phụ lục và Bản đồ khai thác khoáng sản tỷ lệ 1/5.000, hệ VN2000 kèm theo;

2. Khối trữ lượng khai thác: các khối **I-121, II-121, III-122, IV-122, V-122, VI-122, VII-122**;

3. Cốt cao khai thác: đến cốt cao **+430,0 m**;

4. Trữ lượng được phép khai thác: **2.700.000,0 m³**;

5. Công suất khai thác: **90.000 m³/năm**;

6. Thời hạn khai thác: **30 năm**, kể từ ngày ký Giấy phép (trong đó thời gian xây dựng cơ bản là 01 năm).

Điều 2. Công ty TNHH Đại Đồng Tiến có trách nhiệm:

1. Tiến hành hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng tọa độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng, công suất quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Trước khi tiến hành khai thác phải cắm mốc các điểm khép góc khu vực khai thác và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái kiểm tra tại thực địa để xác định tọa độ, diện tích và bàn giao mốc giới khu vực khai thác mở quy định tại Điều 1 Giấy phép này; phải làm các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích khai thác khoáng sản đối với các công trình khai thác mỏ có sử dụng đất mặt và ký hợp đồng thuê đất trước khi tiến hành xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật;

Trong quá trình khai thác nếu phát hiện khoáng sản mới Doanh nghiệp phải kịp thời có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, xử lý theo quy định.

3. Thực hiện khai thác khoáng sản theo Dự án đầu tư về khai thác khoáng sản, Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; thực hiện đúng đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật trong khai thác mỏ bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; có các biện pháp phòng, chống các sự cố, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; khai thác tối đa khoáng sản được cấp phép khai thác; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản;

Trồng bổ sung đai rừng dọc theo ven đường quốc lộ chạy qua khu vực khai thác để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan do hoạt động khai thác đá gây ra.

Trường hợp có dấu hiệu không bảo đảm an toàn theo quy định, phải dừng ngay hoạt động khai thác đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và có báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ (kèm bản đồ hiện trạng mỏ); báo cáo đúng sản lượng khai thác, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin báo cáo.

5. Thực hiện việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định; thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

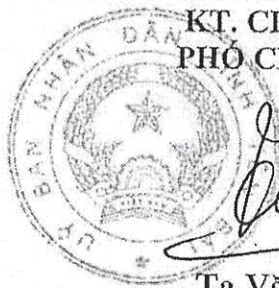
Điều 3. Công ty TNHH Đại Đồng Tiến chỉ được phép tiến hành hoạt động khai thác sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại Giấy phép này; ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; nộp thiết kế mỏ đã được thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác, thông báo về giám đốc điều hành mỏ theo đúng quy định tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn và Ủy ban nhân dân xã Đồng Khê.

Trường hợp Công ty TNHH Đại Đồng Tiến vi phạm các quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật có liên quan hoặc không thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Giấy phép này, Giấy phép sẽ bị thu hồi theo quy định của Luật Khoáng sản và Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề có liên quan./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Đại Đồng Tiến;
- Tổng Cục ĐC&KS;
- Các Sở: TN&MT, Công thương, Xây dựng, Cục thuế;
- UBND huyện Văn Chấn;
- UBND xã Đồng Khê;
- Phòng TN&MT huyện Văn Chấn;
- Lưu: VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tạ Văn Long

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Số đăng ký: 08 ĐK/KTKS.

Yên Bái, ngày 29 tháng 4 năm 2012



Nguyễn Văn Khánh



**TỌA ĐỘ KHU VỰC KHAI THÁC ĐÁ VÔI LÀM VLXD TT THUỘC
XÃ ĐỒNG KHÊ, HUYỆN VĂN CHẤN**

(Phụ lục kèm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 442/GP-UBND
ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Điểm	Toạ độ VN2000, kinh tuyến trực 104°45', múi chiếu 3°		Diện tích (ha)
	X (m)	Y (m)	
I.1	2383112	489935	9,7
I.2	2383112	489863	
I.3	2383175	489870	
I.4	2383342	489890	
I.5	2383586	489890	
I.6	2383585	489762	
I.7	2383218	489755	
I.8	2383221	489693	
I.9	2383366	489695	
I.10	2383372	489678	
I.11	2383404	489672	
I.12	2383485	489673	
I.13	2383681	489811	
I.14	2383681	489825	
I.15	2383556	489942	
I.16	2383430	490041	
I.17	2383440	490050	
I.18	2383238	490239	
I.19	2383238	490142	
I.20	2383323	489959	
I.21	2383270	489961	
I.22	2383217	489922	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Văn Chấn, ngày 07 tháng 07 năm 2026

CÔNG VĂN ĐẾN
Số Đến:
Đến Ngày: 07/7/2026
Chuyên:

ĐƠN TRÌNH BÁO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai

Tôi tên là: Phạm Trần Tuấn; SĐT: 0912337929

CCCD số : 015089004650

ĐKHKT: Tổ dân phố Nguyễn Thái Học 1, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai;

Chỗ ở hiện tại : Công ty TNHH Đại Đồng Tiến, thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai

Tôi làm đơn này xin trình báo với Quý cơ quan việc như sau:

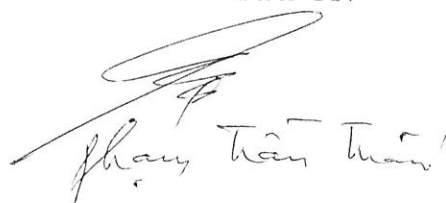
Tôi hiện là Giám đốc điều hành mỏ đá thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai (thuộc quản lý của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến). Ngày 06/7/2026, trong quá trình quản lý điều hành mỏ, tôi có phát hiện sự việc Doanh nghiệp TN Thành Hương Nghĩa Lộ (chủ sở hữu mỏ đá liền kề) có cho máy xúc đào đất tại khu vực giáp ranh giữa hai mỏ. Tôi có cử ông Hoàng Văn Hùng, là quản đốc lên kiểm tra hiện trường cho thấy máy xúc đã đào đất vào phần diện tích mỏ của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và đổ đất thải sang phần diện tích mỏ đã cấp phép cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến. Ông Hoàng Văn Hùng đã thông báo cho ông Bắc là giám đốc điều hành mỏ của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ. Tuy nhiên đến khoảng 14h30 chiều ngày 07/07/2026, máy xúc của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ vẫn tiếp tục hoạt động tại khu vực mỏ nêu trên.

Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến, đồng thời, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, đề nghị quý cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

- Ranh giới khai thác mỏ của hai đơn vị;
- Trả lại phần diện tích đất đã lấn chiếm trái phép
- Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm;
- Rủi ro tai nạn do sạt lở đất đá tại khu vực tiếp giáp giữa hai mỏ (mỏ đá của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ) khai thác xuống sâu, qua quan sát có nhiều đá treo trên vách chưa được cạy gỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Phạm Trần Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TẠI THỰC ĐỊA MỎ

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn ngày 17 tháng 02 năm 2022 và Văn bản số 06/ ĐĐT-VP ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến đề nghị xác định ranh giới mỏ tiếp giáp với khu vực cấp phép mỏ của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương, ngăn chặn phòng ngừa việc khoan nổ mìn tại khu vực mỏ đá vôi thuộc xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 412/GP-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, hôm nay ngày 01 tháng 3 năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Ủy ban nhân dân xã Đồng Khê, Đơn vị tư vấn, Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương cùng nhau tiến hành kiểm tra thực địa và giải quyết các vấn đề liên quan theo đề nghị của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.

I. THÀNH PHẦN KIỂM TRA GỒM

1. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Ông Mai Thành Trung - chức vụ: Phó trưởng Phòng Khoáng sản;

Ông Nguyễn Ngọc Quân, chức vụ: Chuyên viên Phòng nghiệp vụ, Chi cục Quản lý đất đai;

Ông Nguyễn Văn Mạnh, chức vụ: Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đại diện Sở Công Thương

Ông: Phạm Văn Hân, chức vụ: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường.

3. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Ông Nguyễn Hồng Thuận, chức vụ: Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;

Ông Tống Mạnh Hùng, chức vụ: Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;

Ông Trần Mạnh Khương, chức vụ: Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng.

4. Đại diện Ủy ban nhân dân xã Đồng Khê

Ông Nguyễn Xuân Gân, chức vụ: Chủ tịch;

Ông Hà Tuấn Vũ, chức vụ: Địa chính xã.

5. Đại diện Công ty TNHH Đại Đồng Tiến

HL

Ông Trần Thành Công, Chức vụ: Giám đốc Công ty

6. Đại diện Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương

Ông Vũ Văn Thành, Chức vụ: Giám đốc Công ty;

Ông Hoàng Tiến Tùng, chức vụ: Giám đốc điều hành mỏ.

7. Đại diện đơn vị tư vấn

Ông Trần Trí Dũng, Chức vụ: Giám đốc

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra khu vực ranh giới có tọa độ các điểm góc số 03, số 04, số 05 tiếp giáp với ranh giới mỏ của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương theo giấy phép khai thác số 2596/GP-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ tại khu vực ranh giới mỏ theo mốc tọa độ số 04 và số 05 (theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 412/GP-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến)

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Về khu vực mỏ Công ty TNHH Đại Đồng Tiến

Công ty TNHH Đại Đồng Tiến được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 412/GP-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2012 tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc Thôn 13, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, có diện tích 9,7ha, thời hạn đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2042. Sau khi được cấp phép khai thác mỏ, Công ty đã làm các thủ tục liên quan đến việc thuê đất và được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho thuê đất để khai thác khoáng sản, bãi tập kết và hành lang an toàn: Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 11/12/2012, diện tích thuê là 38.316,1m² đất (trong đó: Đất khai thác khoáng sản 7.250,8 m², làm bãi tập kết và hành lang an toàn là 31.065,3 m²); thời hạn thuê đất đến hết ngày 24/4/2042; Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 24/11/2021, diện tích thuê là 75.549,7m² (trong đó sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản 49.118,5 m², xây dựng công trình phụ trợ, hành lang an toàn 26.431,2 m²); thời hạn thuê đất đến hết ngày 24/4/2042. Như vậy, đến nay Công ty TNHH Đại Đồng Tiến đã thuê 56.363,3 m² đất trong ranh giới được cấp phép khai thác khoáng sản và 57.496,5 m² đất xây dựng các công trình phụ trợ và hành lang an toàn.

Về ranh giới mỏ của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến: đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Ủy ban nhân dân xã Đồng Khê, Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương kiểm tra bàn giao để quản lý tọa độ về ranh giới khu vực được phép khai thác tại Biên bản giao mốc ngày 15 tháng 6 năm 2013; Văn bản số 214/STNMT-KS ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bàn giao quản lý mốc mỏ cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để Công ty TNHH Đại Đồng Tiến thực hiện việc khai thác mỏ trong ranh giới tọa độ đã được bàn giao theo quy định.



2. Về khu vực mỏ Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương

Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương đã được UBND tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014 với diện tích là 4,0 ha. Doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho thuê tại Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/7/2019, diện tích thuê là 21.834,0 m² đất (trong đó diện tích khai thác khoáng sản 11.600,8 m², diện tích là hành lang an toàn và bãi tập kết 10.233,2 m²), thời hạn thuê đất đến hết ngày 03/6/2041.

3. Kết quả kiểm tra thực địa

Đoàn kiểm tra lại toàn bộ phần ranh giới mỏ của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương, kết quả như sau:

Theo ranh giới diện tích cấp phép tại thực địa kiểm tra thì có các điểm mốc tọa độ số 03, số 04, số 05 là tiếp giáp với diện tích ranh giới mỏ của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương (có khoảng cách trung bình chiều rộng giáp ranh là 2m), về hiện trạng các điểm mốc này đã được Công ty TNHH Đại Đồng Tiến thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn và Đầu tư Sơn Thái có giấy phép hành nghề đo đạc và Bản đồ số 00856 do Cục Đo đạc và Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp để khôi phục và chôn lại theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 268/STNMT-KS ngày 22 tháng 02 năm 2022. Đoàn kiểm tra sử dụng máy định vị GPS-RTK (máy này đã có phiếu kiểm định bởi Công ty Cổ phần công nghệ Nguyễn Kim ngày ngày 21/8/2021 có giá trị đến hết ngày 21/8/2022) tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các mốc mỏ (số 03, số 04 và số 05) giáp ranh với ranh giới khu mỏ của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương kết quả cho thấy tọa độ vị trí tại thực địa các các điểm mốc số 03, số 04 và số 05 là phù hợp với vị trí tọa độ theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 412/GP-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.

Tại thực địa đoạn thẳng nối liền 02 điểm góc số 04 và số 05 theo bản đồ cấp phép cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến, Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương đã bóc tầng đất phủ khu vực này, tầng phủ có chiều dày khoảng 0,5m, tổng diện tích biến đổi địa hình ban đầu đã bị bóc phủ khoảng 270m²

Vị trí tọa độ khu vực bóc tầng phủ như sau:

Điểm góc	Tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trực 104° 45', múi chiếu 3°		Diện tích (m ²)
	X (m)	Y (m)	
1	2383444	489903	270
2	2383444	489899	
3	2383447	489894	
4	2383454	489894	
5	2383455	489900	
6	2383463	489895	
7	2383467	489889	

8	2383475	489891	
9	2383483	489887	
10	2383469	489903	
11	2383462	489903	
12	2383450	489902	

Tại thời điểm kiểm tra điểm mốc số 05 hiện trạng vẫn giữ nguyên ban đầu tại thời điểm đã được bàn giao mốc năm 2013, 02 đơn vị chưa tiến hành khai thác tại khu vực điểm mốc mở này, các điểm mốc số 02, 03, 04, đã được đơn vị tư vấn tiến hành đo dẫn và chôn lại các điểm mốc này theo đúng vị trí tọa độ đã được cấp cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 412/GP-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2012.

Theo hiện trạng thực tế kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương đã tiến hành khoan trong phần diện tích $270m^2$ này (tọa độ lỗ khoan trung tâm có hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực $104^{\circ}45'$, múi chiều 3° $X=2383444m$, $Y=489903m$), phần diện tích $270m^2$ và lỗ khoan nằm trong phần diện tích cấp phép khai thác mỏ cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra còn có 01 máy khoan có đường kính $\phi=110mm$ nằm giữa vùng đệm ranh giới được cấp mỏ của 02 đơn vị và tiếp giáp phần diện tích $270m^2$ ($X=2383467m$, $Y=489889m$), vị trí máy khoan này nằm cách mốc số 04 là 125m, cách mốc số 05 là 118m. Trong tổng số $270m^2$ có $100m^2$ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH Đại Đồng Tiến thuê đất (theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 24/11/2021). Như vậy, Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương đã khai thác ra ngoài phần diện tích được cấp phép và chồng lấn phần diện tích khai thác của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.

4. Các vấn đề khác có liên quan

Tại thời điểm kiểm tra vùng ranh giới giữa 02 đơn vị là khối đã có chiều cao tầng lớn khoảng 80m, chưa được các bên cắt tầng, mặt trượt lớn có nguy cơ mất an toàn lao động trong quá trình khai thác.

4. Ý kiến của Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương

Thông nhất với nội dung của biên bản kiểm tra này, Công ty sẽ sớm di dời máy khoan ra khỏi phạm vi ranh giới mỏ của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.

5. Ý kiến của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến

Đề nghị được khai thác nổ mìn trong phạm vi ranh giới phần đá treo để được đảm bảo an toàn lao động; đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương phải chôn các mốc mở để biết phần ranh giới khai thác cụ thể.

IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

1. Yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương và Công ty TNHH Đại Đồng Tiến dừng các hoạt động có nguy cơ mất an toàn lao động tại khu vực vùng đệm giáp ranh, thực hiện khai thác theo đúng thiết kế đã được lập, thẩm

định và phê duyệt; chỉ được phép nổ mìn trong phạm vi ranh giới mỏ đã được thuê đất và ranh giới mỏ được cấp phép.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đại Đồng Tiến có trách nhiệm tự quản lý, bảo quản các điểm mốc giới mỏ đã được bàn giao tại biên bản ngày 15 tháng 6 năm 2013 và các điểm mốc mỏ giáp ranh giới đã được Đoàn kiểm tra xác nhận theo biên bản này (mốc số 03, 04 và số 05 có hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực $104^{\circ}45'$, múi chiếu 3° I.3 X=2383175m, Y=489870m; I.4 X=2383342m, Y=489890m; I.5 X=2383586m, Y=2383586m).

3. Yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương dừng hoạt động khai thác ngoài diện tích được cấp phép khai thác, thu dọn máy móc thiết bị khoan ra khỏi ranh giới của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến, chỉ được khai thác trong phạm vi ranh giới mỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp phép khai thác, cho thuê đất; khôi phục lại các mốc mỏ đã mất trong quá trình khai thác; thực hiện việc khai thác theo đúng tọa độ, đúng ranh giới, diện tích độ sâu khai thác theo thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp.

Biên bản hoàn thành vào hồi 14giờ 00 phút cùng ngày, được đại diện các thành viên của các ngành tham gia trong đoàn nhất trí với nội dung của biên bản này và thống nhất ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN
SỞ CÔNG THƯƠNG



Phạm Văn Hân

ĐẠI DIỆN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



Mai Thành Trung

ĐẠI DIỆN
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN CHẤN



Nguyễn Hồng Thuận

ĐẠI DIỆN
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG KHÊ



Nguyễn Xuân Gân

ĐẠI DIỆN
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
THÀNH HƯƠNG



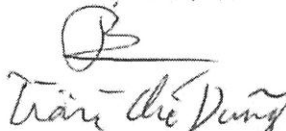
Hoàng Tiến Tùng

ĐẠI DIỆN
CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG TIẾN



Trần Thành Công

ĐẠI DIỆN
ĐOÀN VIÊN TƯ VẤN



Trần Đức Dũng

